

Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 13Cob/196/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5414200612
Dátum vydania rozhodnutia: 18. 11. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Dubcová
ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5414200612.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: EUROTIM GmbH, s.r.o., so sídlom Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, IČO: 36 343 811, zastúpeného právnym zástupcom JUDr. Ľubomírom Porubanom, advokátom, so sídlom V. X, XXX XX G., proti žalovanému: Milan Zboroň, s miestom podnikania Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40 169 120, zastúpenému právnym zástupcom JUDr. Miroslavom Bachyncom, advokátom, so sídlom XXX XX B. č. XXX, v konaní o zaplatenie 4.832 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č.k. 8Cb/3/2014-134 zo dňa 24. marca 2015, takto

r o z h o d o l :

Rozsudok Okresného súdu Dolný Kubín č.k. 8Cb/3/2014-134 zo dňa 24. marca 2015 p o t v
r d z u j e .

Žalobca j e p o v i n n ý nahradíť žalovanému trovy tohto odvolacieho konania, a to trovy právneho zastúpenia v sume 443,20 Eur, v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku, na účet právneho zástupcu žalovaného JUDr. Miroslava Bachynca, advokáta, so sídlom XXX XX B. č. XXX.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu zamietol. O trovách súdneho konania rozhodol tak, že priznal žalovanému náhradu trov konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia vo výške 1.278,99 Eur a iných trov vo výške 289,50 Eur, ktorú náhradu trov je žalobca povinný zaplatiť zástupcovi žalovaného v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku. Okresný súd v odôvodnení po vykonanom dokazovaní poukázal na zrušujúce uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 13Cob/385/2014 zo dňa 28.01.2015, ktorým bol pôvodný rozsudok okresného súdu zrušený a vec vrátená na ďalšie konanie. V tomto rozhodnutí krajský súd uviedol, že ak je pri inom zmluvnom type dohodnutý hmotno-právny inštitút konkurenčnej doložky, ktorá je výslovne upravená v zmluve o obchodnom zastúpení podľa § 672a ods. 1, ods. 2 Obchodného zákonníka, tak kritériá tohto inštitútu sú použiteľné aj v prípade jeho dojednávania pri inom zmluvnom type, ako to bolo v predmetnej veci pri zmluve o dielo. Krajský súd v ďalšom uviedol, že nebolo nesprávne, ak okresný súd podrobil posudzovane článku 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo, ktorý článok bol označený ako konkurenčná doložka kritériám konkurenčnej doložky zadaným pri zmluvnom type o obchodnom zastúpení. Žalobca však kumuloval nárok tak cez konkurenčnú doložku, ako aj cez zmluvnú pokutu. Bolo preto uložené okresnému súdu posúdiť nárok žalobcu v zmysle uplatnenia žalobcom, a to nielen cez konkurenčnú doložku, ale aj ako nárok na zmluvnú pokutu podľa ust. § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 300 a nasl. ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré upravujú len niektoré ustanovenia zmluvnej pokuty v spojení s využitím moderačného oprávnenia súdom z titulu obrany žalovaným, pokiaľ by bolo konštatované platné dojednanie zmluvnej pokuty v článku 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo. Vzhľadom k uvedenému zrušujúcemu uzneseniu krajského súdu bolo potom potrebné v novom konaní pred okresným súdom vyhodnotiť a posúdiť,

či dojednanie článku 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo je platným dojednaním o hmotnoprávnom inštitúte zmluvnej pokuty a v závislosti od uvedeného, t.j. pri závere platnosti dohodnutej zmluvnej pokuty a súčasného preukázania porušenia zmluvnej povinnosti žalovaným sa mal okresný súd zaoberať obranou žalovaného s využitím moderačného oprávnenia podľa § 301 Obchodného zákonníka.

Okresný súd po vykonanom dokazovaní a aplikácii ust. § 261 ods. 1, § 672a ods. 1, 2 Obchodného zákonníka, v spojení s ust. § 544 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka dospel k záveru, že žalobe žalobcu nie je možné vyhovieť. Okresný súd poukázal na to, že sa primárne zaoberal tým, či bola medzi účastníka konania platne dojednaná konkurenčná doložka, upravená v čl. 9. bodu 9.1. Zmluvy o dielo zo dňa 15.03.2013. Doložka upravovala záväzok žalovaného, že neuzavrie tri roky od podpísania zmluvy žiadnu zmluvu s obchodnými partnermi žalobcu a investora, pre ktorého sa dielo vykonáva a ani s jeho obchodnými partnermi, ktorí s investorom uzavreli zmluvy na predmetné dielo. Pre prípad porušenia tohto záväzku žalovaným bola zmluvne upravená sankcia vo forme zmluvnej pokuty vo výške 20.000 Eur, z ktorej si žalobca v predmetnom konaní uplatnil časť vo výške 4.832 Eur. Už v pôvodnom rozsudku okresného súdu bolo týmto súdom skonštatované, že konkurenčnú doložku je možné dohodnúť aj pri uzavretí iných zmlúv, než zmluvy o obchodnom zastúpení a kritériá tohto inštitútu upravené v zmluve o obchodnom zastúpení v § 672a Obchodného zákonníka sú použiteľné aj v prípade jeho dojednaní pri inom zmluvnom type, ako tomu bolo v danej veci, s čím sa stotožnil aj odvolací súd. Keďže konkurenčná doložka zasahuje do základných slobôd, predovšetkým práva na slobodné podnikanie, je nevyhnutné ju regulovať, a to dostatočným obmedzením (zúžením) geografickým a obmedzením vecným a časovým. Podstatné náležitosti konkurenčnej doložky podľa ust. § 672a Obchodného zákonníka bolo potrebné aplikovať aj pre dojednanie konkurenčnej doložky pri iných zmluvných typoch, než pri zmluve o obchodnom zastúpení, pretože nebol dôvod, aby pri iných zmluvných typoch bol zákaz konkurencie vymedzený prísnejšie a rozsiahlejšie, či neobmedzene v porovnaní s úpravou v § 672a Obchodného zákonníka. Podstatnými náležitosťami konkurenčnej doložky je jej písomná forma, platnosť len počas stanovenej doby (najviac dva roky po ukončení zmluvy) a vymedzenie jej platnosti pre konkrétne územie alebo voči určitému okruhu osôb na tomto území, primerane vymedzený zákaz činnosti v priamej súvislosti s ochranou záujmov oprávneného. V predmetnej konkurenčnej doložke nebol vymedzený jej územný rozsah, čo je jedna z podstatných náležitostí konkurenčnej doložky, ktorej absencia spôsobuje jej neplatnosť. Nevymedzenie tohto územia je súčasne neprimeraným zásahom do práva slobodného podnikania, čo bolo judikované aj Najvyšším súdom ČR v rozhodnutiach sp. zn. 32Odo/659/2005, sp. zn. 23Cdo/508/2009, sp. zn. 23Cdo/4912/2008. V predmetnej konkurenčnej doložke bol zákaz konkurencie vymedzený až na dobu troch rokov od podpísania zmluvy, t.j. na 9 mesiacov počas trvania zmluvného vzťahu a na 27 mesiacov od jeho ukončenia, teda po dobu prevyšujúcu dva roky od ukončenia zmluvného vzťahu účastníkov, čo je v § 672a Obchodného zákonníka zákonodarcom upravené ako najviac prípustná doba obmedzenia formou konkurenčnej doložky, t.j. aj časové vymedzenie konkurenčnej doložky predstavuje neprimerané obmedzenie žalovaného. Nebolo ani vyvážené, že žalovaný pracoval pre žalobcu na základe zmluvy o dielo 9 mesiacov a konkurenčná doložka bola upravená až na tri roky. Ak na jednej strane žalobca vyžaduje obmedzenie činnosti žalovaného ako podnikateľa po určitú dobu, musí byť zákaz kompenzovaný nejakým protiplnením. Mali by byť vyrovnané pre neho z doložky vyplývajúce obmedzenia, tak ako je to pri zmluve o obchodnom zastúpení upravené v § 669 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka. Toto právo na spravodlivé odškodnenie je kompenzáciou jeho možných strát. Predovšetkým z dôvodov, že konkurenčná doložka neobsahovala podstatné náležitosti vymedzené zákonom v § 672a Obchodného zákonníka, a to teritoriálne obmedzenie, presahovala zákonom najviac prípustnú dobu obmedzenia (viac než dva roky od ukončenia zmluvného vzťahu) a predstavovala tak neprimerané obmedzenie žalovaného z hľadiska naplnenia účelu bez úpravy protiplnenia, ktorým by bol kompenzovaný zákaz vymedzený konkurenčnou doložkou, okresný súd posúdil zmluvné dojednanie uvedené v čl. 9. bodu 9.1. zmluvy o dielo za neplatne dojednanú konkurenčnú doložku, a preto na jej základe nevznikli účastníkom zmluvného vzťahu z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

Na základe zrušujúceho uznesenia krajského súdu sa okresný súd zaoberal aj posúdením žalobcovho nároku cez hmotno-právny inštitút zmluvnej pokuty. Vo vzťahu k tomuto inštitútu okresný súd uviedol, že zmluvnú pokutu možno dohodnúť pre prípad porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti. Záväzok z dohody o zmluvnej pokute je akcesorickým záväzkom, a preto jeho existencia a dôsledky sa viažu na hlavný záväzok. Ak ku vzniku hlavného záväzku nedôjde, nemôžu nastať účinky akcesorického záväzku, ktorý mal zabezpečiť plnenie zmluvnej povinnosti (judikát R 44/1999). Ak okresný súd posúdil konkurenčnú doložku dojednanú účastníkmi v čl. 9. bodu 9.1. zmluvy o dielo za neplatnú, nevznikol na

jej základe žalovanému záväzok neuzavrieť tri roky od podpísania zmluvy žiadnu zmluvu s obchodnými partnermi objednávateľa a investora, pre ktorého sa dielo (uvedené v zmluve) vykonáva, pričom jedine na nesplnenie tejto povinnosti bola viazaná zmluvná pokuta, ktorej časť bola žalobou uplatňovaná. Žalobcovi preto podľa názoru okresného súdu nemohol vzniknúť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, keďže bola viazaná na nesplnenie záväzku žalovaným, ktorý bol posúdený ako neplatný (upravený neplatnou konkurenčnou doložkou). Preto okresný súd žalobu zamietol.

O trovách súdneho konania okresný súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalovanému ako úspešnému účastníkovi konania priznal náhradu trov súdneho konania, ktorá pozostávala z trov právneho zastúpenia vo výške 1.278,99 Eur a iných trov vo výške 289,50 Eur, ktoré trovy je žalobca povinný zaplatiť právnomu zástupcovi žalovaného v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca. Zdôraznil, že žalobou sa domáhal zaplatenia zmluvnej pokuty, ktorá síce formálne bola označená ako tzv. konkurenčná doložka, čo však nemení nič na tom, že sa jedná o klasickú zmluvnú pokutu. Žalobca považoval rozhodnutie okresného súdu za nesprávne, keď podľa názoru žalobcu v konaní došlo k vadám, pretože žalobcovi ako účastníkovi konania bola postupom okresného súdu odňatá možnosť konať pred súdom, ako aj, že súd prvého stupňa vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci. Žalobca zdôraznil, že žalobe nemohlo byť vyhotovené, pretože zmluvná pokuta bola okresným súdom posudzovaná podľa predpokladov odlišného hmotno-právneho inštitútu. Žalobca odkázal na zrušujúce uznesenie krajského súdu, v ktorom bolo vyslovené, že ak určité zmluvné dojednanie je neplatné cez hmotno-právny inštitút konkurenčnej doložky, neznamená to, že sa tu nejedná o dojednanie o inom hmotno-právnom inštitúte, v danom prípade o uplatnenej zmluvnej pokute. Podľa názoru žalobcu okresný súd sa neriadil týmto názorom krajského súdu, vyjadreným v zrušujúcom uznesení z dôvodu, že skonštatoval to, že zmluvná pokuta zabezpečuje tzv. konkurenčnú doložku. Pokiaľ by krajský súd mal na mysli, že zmluvná pokuta zaisťuje konkurenčnú doložku, uviedol by to v odôvodnení svojho rozhodnutia, alebo by to aspoň z neho vyplývalo. Odvolací súd vyjadril inštitút konkurenčnej doložky a zmluvnej pokuty ako vedľa seba dva existujúce samostatné inštitúty. Účastníkmi zmluvy bola dohodnutá zmluvná pokuta, ktorá zabezpečovala povinnosť žalovaného zotrvať počas trvania zmluvy a dokončiť zhotovenie diela, na ktoré sa zaviazal, a jednak nevstúpiť do súťaže so žalobcom počas trvania zmluvy. Účelom zmluvnej pokuty bola ochrana oprávnených záujmov žalobcu a preventívne zabránenie vzniku ujmy z konania druhého zmluvného partnera. Žalovaný po obdržaní informácií, ktoré v Nemecku získal len vďaka žalobcovi, obišiel žalobcu a začal pracovať priamo pre jeho obchodného partnera. Týmto postupom žalovaného žalobca stratil miesto na trhu, z ktorého bol vytlačený osobou, ktorú naň sám pôvodne umiestnil. Okresný súd sa už nemal zaoberať tzv. konkurenčnou doložkou podľa § 672a Obchodného zákonníka, ale mal posudzovať uplatnený nárok žalobcu ako nárok na zmluvnú pokutu. Bol vyjadrený záväzok na strane žalovaného, podľa ktorého je žalovaný povinný zdržať sa v zmluve špecifikovaného konania, a to od uzavretia danej zmluvy nevstúpiť do zmluvného vzťahu s niektorým z obchodných partnerov objednávateľa; tomu zodpovedalo oprávnenie žalobcu to od neho požadovať, pričom v prípade porušenia takejto povinnosti mu vzniklo právo na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Žalobca ďalej poukázal na rozdielnosť zmluvných typov, a to zmluvy o dielo a zmluvy o obchodnom zastúpení, pretože žalovaný nevykonával žiadnu sústavnú činnosť smerujúcu k uzatváraniu určitého druhu zmlúv na nejakom vymedzenom území. Teritoriálna zložka preto nebola podstatná pre účastníkov konania, pretože dojednanie o nevstupovaní do zmluvných záväzkov sa obmedzovalo iba na osoby. Žalobca poukázal na to, že pri zmluvných prípadoch je potrebné postupovať od prípadu k prípadu a nie je možné automaticky vzťahovať znaky podľa ust. § 672a Obchodného zákonníka na nesúvisiace záväzky, ktoré sa ponášajú na tzv. konkurenčnú doložku podľa ust. § 672a Obchodného zákonníka. Takéto uprednostňovanie vonkajšej formy pred obsahom záväzku by zákonite viedlo k tomu, že dojednanie akejkoľvek povinnosti označenej ako „konkurenčná doložka“ by bolo neplatné. Podľa názoru žalobcu okresný súd aplikoval neprípustný formalizmus. Navyše, žalovaný námietku neplatnosti takéhoto dojednania v zmluve nevzniesol, avšak bránil sa až v štádiu, keď žalobca uplatnil svoj nárok súdnou cestou. Okresný súd svojím postupom narušil princíp autonómie vôle v súkromno-právnych vzťahoch, pretože má byť daná priorita skutočnej vôle účastníkov zmluvy nad formálnym prejavom tejto vôle. Aj podľa Občianskeho zákonníka právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale hlavne tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil. Okresný súd svojím rozhodovaním nerešpektoval princíp zmluvnej voľnosti a navyše okresný súd mal pri vykladaní právnych úkonov, v danom prípade zmluvy o dielo, postupovať tak, aby sa nezakladala jeho neplatnosť. Ak by

sa aj malo jednať o konkurenčnú doložku podľa § 672a Obchodného zákonníka, tak okresný súd mal ponechať v platnosti dojednanie žalobcu so žalovaným a iba ho limitovať. Zákonodarcu uprednostňuje obmedzenie pred neplatnosťou. Žalobca mal za to, že takýmto postupom okresného súdu mu bola odňatá možnosť konať pred súdom. Súčasne žalobca poukázal aj na náležitosti odôvodnenia súdneho rozhodnutia, ktoré kritériami musí zodpovedať ust. § 157 ods. 2 O.s.p.. Žalobca zotrval na tom, že rozhodnutím okresného súdu bolo porušené aj právo žalobcu na spravodlivý proces, keďže odôvodnenie rozsudku okresného súdu je nepresvedčivé a nepreskúmateľné, pokiaľ išlo o dôvody, na základe ktorých okresný súd rozhodol. Súčasne okresný súd nerozhodol ani o trovách odvolacieho konania, v ktorom bol žalobca úspešný, napriek tomu bola žalovanému priznaná náhrada trov právneho zastúpenia, pozostávajúca z odmeny za vyjadrenie k odvolaniu, hoci v odvolacom konaní ani nebol úspešný. Okresný súd mal preto priznať žalobcovi 100% náhradu trov právneho zastúpenia v odvolacom konaní a ostatných trov konania za plný úspech v odvolacom konaní. Vzhľadom k tomu, že dojednanie povinnosti žalovaného nie je konkurenčnou doložkou podľa § 672a Obchodného zákonníka a so zreteľom na to, že súd prvého stupňa sa dostatočne nevysporiadal s argumentáciou žalobcu v tomto ohľade, porušil žalobcove základné právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, preto žalobca žiadal rozsudok okresného súdu zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie.

K doručenému odvolaniu žalobcu sa písomne vyjadril žalovaný. Nesúhlasil s tvrdením žalobcu v tom zmysle, že čl. 9. bod 9.1. zmluvy o dielo pod názvom „Konkurenčná doložka“ je potrebné kvalifikovať ako „zmluvnú pokutu“. V predmetnom článku žalobca podmienil nedodržanie podmienky stanovenej v tomto článku pod názvom „konkurenčná doložka“ založením povinnosti zo strany žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20.000 Eur. Záväzkom žalovaného podľa čl. 2. zmluvy o dielo bola výroba a montáž kovových konštrukcií, potrubí, dymovodov, nádrží, montáž vykurovacích, vetracích, sanitárnych a chladiarenských vecí alebo súborov vecí a výrobnotechnických rozvodov podľa technickej a výrobnej dokumentácie poskytnutej zahraničným projektantom a podľa príslušných noriem STN noriem a EÚ noriem a predpisov tak, aby predmet diela bol schopný plniť jeho obvyklý prevádzkový účel. Záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dielo žalovaný splnil. Konkurenčná doložka podľa názoru žalovaného nesmie byť v rozpore s právom, v rozpore s dobrými mravmi, krytá neúmerne vysokou zmluvnou pokutou a musí byť navzájom vyvážená. V odvolaní žalobca sa odchyľil od pôvodného tvrdenia a toto zmenil, keď má za to, že neuzatvoril konkurenčnú doložku, ale zmluvnú pokutu. S takýmto tvrdením žalovaný nesúhlasil. Nebol preukázaný postup zo strany účastníkov zmluvy, z ktorého by bolo možné vyvodiť závery o uzavretí zmluvnej pokuty tak, ako to vyžadujú príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka. Ak by sa malo jednať o zmluvnú pokutu platne uzavretú, tak bolo potrebné dostatočne, presne a určito identifikovať povinnosť, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje. Bez toho by nebolo možné zistiť či a kedy bola porušená povinnosť, čo je obligatórnou podmienkou uplatnenia zmluvnej pokuty. Krajský súd v zrušujúceho uznesení uviedol, že v čl. 9. pod bodom 9.1. zmluvy je potrebné skúmať, či pod názvom „konkurenčná doložka“ ide o určité a platné dohodnutie zmluvnej povinnosti, pre porušenie ktorej by bolo možné uplatňovať zaplatenie zmluvnej pokuty a či bola platným spôsobom dohodnutá zmluvná pokuta. Vzhľadom k tomuto názoru odvolacieho súdu sa diametrálne odlišuje názor žalobcu ako odvolateľa v tom, že súd prvého stupňa sa už nemal zaoberať konkurenčnou doložkou preto, lebo ani odvolací súd nemal na mysli, že zmluvná pokuta zaisťuje konkurenčnú doložku. Ak by tomu tak bolo, tak by to z dôvodov rozhodnutia odvolacieho súdu vyplývalo. S týmto názorom žalobcu ako odvolateľa sa nestotožnil žalovaný, lebo v záujme presadzovania svojho názoru sa žalobca snaží uvádzať dôvody účelovo a tendenčne bez toho, aby vzal do úvahy už uvedené stanovisko odvolacieho súdu. Prvostupňový súd dôsledne vychádzal zo zrušujúceho uznesenia krajského súdu a ak vyslovil názor, že zmluvná pokuta tak, ako je koncipovaná v čl. 9. zmluvy o dielo, zabezpečuje tzv. konkurenčnú doložku a v zmysle tohto názoru aj rozhodol a žalobu zamietol, jeho rozhodnutie je vecne správne. Iný záver než ten, ktorý vyslovil prvostupňový súd v napadnutom rozsudku, pri logickom a gramatickom výklade článku 9. zmluvy o dielo ani nie je možný. Pokiaľ tzv. „konkurenčná doložka“ nebola platne uzatvorená, tak platne nemohla byť uzatvorená ani zmluvná pokuta a žalobcovi nevzniklo právo túto pokutu vymáhať. Súdny nemá povinnosť prispôbovať svoje rozhodnutia jednému alebo druhému účastníkovi konania. Ich rozhodnutia sú autonómne, nezávislé od tvrdení účastníkov konania a majú vychádzať z objektívne zisteného skutkového stavu veci. Žalovaný nesúhlasil ani s názorom žalobcu ako odvolateľa v rovine trov odvolacieho konania. Každý úkon zo strany účastníka konania alebo jeho právneho zástupcu je potrebné považovať za účelné bránenie jeho práva. Práve účelovosť a tendenčnosť konania žalobcu v rozpore s objektívnym stavom veci, ktorá sa prejavila ako pri uzatváraní zmlúv o dielo, tak aj v priebehu pojednávania, je potrebné považovať za neúčelné bránenie práv a

poškodzovanie cudzích práv, preto žalovaný navrhol rozsudok okresného súdu potvrdiť ako vecne správny s priznaním trov tohto odvolacieho konania, za jeden úkon právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu spolu s režijným paušálom a DPH = 215,23 Eur, ktoré je žalobca povinný nahradiť žalovanému na účet jeho právneho zástupcu.

Krajský súd v Žiline ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal vec v medziach ust. § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. za rešpektovania ust. § 156 ods. 1, 3 O.s.p. a verejným vyhlásením rozsudku bol rozsudok okresného súdu potvrdený ako vo výroku vecne správne rozhodnutie podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p.. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0.

K procesnému postupu krajského súdu, ktorý prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia ústneho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., sa poukazuje na uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k. 13Cob/196/2015-158 zo dňa 08.10.2015 a doručovanie upovedomenia o termíne vyhlásenia rozsudku účastníkom konania prostredníctvom ich právnych zástupcov s tým, že podľa ust. § 156 ods. 1, 3 O.s.p. bolo miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku oznámené na úradnej tabuli krajského súdu v lehote najmenej 5 dní pred jeho vyhlásením, v zmysle uvedeného uznesenia krajského súdu dňa 10.11.2015, na základe čoho boli splnené podmienky k verejnému vyhláseniu rozsudku Krajským súdom v Žiline v spojení s ust. § 211 ods. 2 O.s.p..

Podľa ust. § 212 ods. 1 O.s.p. odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný.

Za aplikácie vyššie citovaného zákonného ustanovenia bol rozsudok okresného súdu napadnutý odvolaním žalobcu, posudzovaný v medziach ním podaného odvolania zo dňa 11.05.2015. V rámci odvolacích dôvodov je potrebné k nim pristupovať jednotlivo, keďže žalobca namietol aj to, že rozsudok okresného súdu v časti odôvodnenia nemá náležitosti tak, ako sú vyžadované ust. § 157 ods. 2 O.s.p.. Vo vzťahu k tejto odvolacej námietke žalobcu krajský súd uvádza, že nebola relevantná. V odvolacom konaní existoval spôsobilý predmet posudzovania, a to rozhodnutie okresného súdu, ktorého odôvodnenie malo atribúty vyžadované ust. § 157 ods. 2 O.s.p.. To, že ide o súdne rozhodnutie odôvodnené v súlade so zákonnou požiadavkou, vyplývajúcou z ust. § 157 ods. 2 O.s.p., vychádza aj z ustálenej rozhodovacej činnosti tak Najvyššieho súdu SR, ako aj Ústavného súdu SR. V zmysle tejto rozhodovacej činnosti je nepochybné, že odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka konania na spravodlivý proces (m.m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 209/04). Ani judikatúra EŠLP nevyžaduje, aby v odôvodnení rozhodnutia bola daná odpoveď na každý argument účastníkov konania. Riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia ako súčasť základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR vyžaduje, aby sa súd jasným, právne korektným a zrozumiteľným spôsobom vyrovnal so všetkými skutkovými a právnymi skutočnosťami, ktoré sú pre jeho rozhodnutie vo veci podstatné a právne významné. Podľa názoru krajského súdu predmetné rozhodnutie uvedené atribúty spĺňa.

Nemožno sa stotožniť s argumentáciou odvolateľa o prekvapivosti záverov a formalistického posúdenia sporovej právnej veci, pretože okresný súd už v pôvodnom rozsudku č.k. 8Cb/3/2014-76 zo dňa 24. júna 2014, ktorý bol zrušený uznesením Krajského súdu v Žiline pod sp. zn. 13Cob/285/2014 zo dňa 28.01.2015, vyslovil svoje právne zhodnotenie k posudzovaniu čl. 9. bodu 9.1. uzavretej Zmluvy o dielo medzi žalobcom a žalovaným zo dňa 15.03.2013 (ďalej len „zmluva o dielo“). V podstate postup okresného súdu bol zákonný, keďže vychádzal z dôkaznej povinnosti sporových strán, v rovine ktorej posudzoval tvrdenia účastníkov súdneho konania, vymedzený nárok žalobcom za dôslednej aplikácie ust. § 226 O.s.p., keď postupoval podľa zrušujúceho uznesenia Krajského súdu v Žiline sp. zn. 13Cob/285/2014 zo dňa 28.01.2015. Nie je namieste, pokiaľ sporové strany viedli „polemiku“ ohľadne záverov vyplývajúcich zo zrušujúceho uznesenia Krajského súdu v Žiline sp. zn. 13Cob/285/2014, pretože predmetné rozhodnutie krajského súdu len reagovalo na potrebu vyčerpania celého predmetu sporu, keď žalobca kumuloval svoj nárok tak cez konkurenčnú doložku, ako aj cez zmluvnú pokutu. Z dôvodu takto vymedzovaného a odvodzovaného nároku potom pri zrušení pôvodného rozsudku okresného súdu bol tento okresný súd povinný posudzovať nárok žalobcu aj cez zmluvnú pokutu, k čomu po zrušení a vrátení veci okresným súdom došlo. Nebola preto relevantná námietka žalobcu v podanom odvolaní, že by sa okresný súd neriadil tým, čo vyplynulo zo zrušujúceho uznesenia krajského súdu sp. zn. 13Cob/285/2014. Pri tomto opätovnom postupe nebolo relevantné ani namietanie žalobcom o prílišnom formalizme, ktorý mal byť podľa jeho názoru aplikovaný okresným súdom nielen v súvislosti s

jeho postupom, ale hlavne s posudzovaním čl. 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo. V podstate okresný súd a aj krajský súd z titulu vyvolaného súdneho sporu vychádzali len z toho, čo si vyjadrili žalobca a žalovaný ako zmluvné strany v uzavretej zmluve o dielo v čl. 9. bodu 9.1.. Obsahové znenie bodu 9.1. žalobca a žalovaný umiestnili pod čl. 9. konkurenčná doložka. Bolo vyjadrené, že žalovaný ako zhotoviteľ sa zaväzuje, že neuzavrie tri roky od podpísania tejto zmluvy žiadnu zmluvu s obchodnými partnermi objednávateľa a investora, pre ktorého sa dielo vykonáva a ani s jeho obchodnými partnermi, ktorí s investorom uzatvorili zmluvy na predmetné dielo. V prípade nedodržania tejto podmienky je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20.000 Eur. Ak na základe tohto obsahového dojednaní žalobca uplatnil nárok, ktorý kumuloval tak cez konkurenčnú doložku, ako aj cez zmluvnú pokutu, zákonite bolo nevyhnutné takto sformulovaný nárok podrobiť posudzovaniu a skúmaniu.

Krajským súdom v zrušujúcom uznesení sp. zn. 13Cob/285/2014 zo dňa 28.01.2015 už bolo vyslovené, že nie je vylúčené, aby sa hmotno-právny inštitút konkurenčnej doložky dohodol aj pri inom zmluvnom type, v danom prípade v zmluve o dielo, pričom ak k tomu dôjde, tak kritériá tohto inštitútu vyjadrené pri zmluvnom type o obchodnom zastúpení podľa ust. § 672a ods. 1, 2 Obchodného zákonníka sú aplikovateľné aj v prípade jeho dojednaní pri inom zmluvnom type, t.j. pri zmluve o dielo, ktorá bola uzavretá medzi žalobcom a žalovaným. Bol preto vecne správny postup okresného súdu a v zhode s vysloveným záverom krajským súdom v zrušujúcom uznesení sp. zn. 13Cob/285/2014 zo dňa 28.01.2015, pokiaľ okresný súd vyjadrený hmotno-právny inštitút konkurenčnej doložky v uzavretej zmluve o dielo podrobil kritériám konkurenčnej doložky zadefinovaným pri zmluvnom type o obchodnom zastúpení. Okresný súd práve cez aplikáciu týchto kritérií hmotno-právneho inštitútu konkurenčnej doložky vyjadrenej pri zmluve o obchodnom zastúpení podľa ust. § 672a Obchodného zákonníka dospel k vecne správne záveru, že čl. 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo cez konkurenčnú doložku nie je platným dojednaním práve pre absenciu podstatných kritérií tohto hmotno-právneho inštitútu, vyplývajúcich z ust. § 672a Obchodného zákonníka, resp. tie kritériá, ktoré boli dohodnuté v čl. 9. bodu 9.1. zmluvy o dielo, neboli v súlade s podstatnými kritériami zadefinovanými v ust. § 672a Obchodného zákonníka, nevyhnutnými ku konštatovaniu platného dojednaní konkurenčnej doložky so zákonom vyžadovanými podstatnými náležitosťami. V tomto vyhodnotení okresným súdom je namieste poukázať na aplikáciu ust. § 219 ods. 2 O.s.p. a v podrobnostiach poukázať na závery okresného súdu. Krajský súd v zhode s postupom okresného súdu pri vymedzenom predmete konania žalobcom práve postupoval v súlade s tým, čo si vymienili žalobca a žalovaný ako zmluvné strany v čl. 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo. Žalovaný ako druhá zmluvná strana, ktorej bol prejav vôle vyplývajúci zo zmluvy o dielo určený, uviedol, že nesúhlasí s tvrdením žalobcu, že by v zmluve o dielo neuzavreli konkurenčnú doložku, ale zmluvnú pokutu. Navyiac, žalovaný sa bránil, že toto dojednanie nemôže byť ani platným dojednaním zmluvnej pokuty, ak sa vzťahovala k neurčito identifikovanej povinnosti, ktorej splnenie mala zabezpečovať.

V zrušujúcom uznesení krajského súdu sp. zn. 13Cob/285/2014 zo dňa 28.01.2015 bolo okresnému súdu, vzhľadom k vymedzenému predmetu sporu žalobcom, ktorý kumuloval žalobný nárok tak cez konkurenčnú doložku, ako aj cez zmluvnú pokutu, uložené, aby okresný súd vyhodnotil a posúdil, či dojednanie čl. 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo je platným dojednaním o hmotno-právnom inštitúte zmluvnej pokuty. Okresný súd aj uvedeným spôsobom postupoval a vyvodil záver, že žalobcovi nemohol vzniknúť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak táto bola viazaná na nesplnenie záväzku žalovaným, ktorý bol posúdený ako neplatný z titulu neplatnej konkurenčnej doložky. S týmto zhodnotením a záverom okresného súdu sa rovnako krajský súd stotožňuje. Je nepochybné, že záväzok z dohody o zmluvnej pokute je akcesorickým záväzkom, a preto jeho existencia a dôsledky sa viažu na hlavný záväzok. Ak hlavný záväzok nie je platným spôsobom dohodnutý, nemôžu nastať ani účinky akcesorického záväzku, ktorý mal zabezpečovať plnenie zmluvnej povinnosti a táto podľa výsledkov dokazovania nebola platným spôsobom dohodnutá vzhľadom na neplatnosť vymedzenej povinnosti žalovaným cez konkurenčnú doložku. Na základe výsledkov dokazovania a posúdenia obsahu zmluvy o dielo je nevyhnutné konštatovať, že ak vyjadrená povinnosť v konkurenčnej doložke mala väzbu na zmluvnú pokutu, a táto bola vyhodnotená ako neplatná, tak potom bolo namieste, ak okresný súd žalobu o zaplatenie zmluvnej pokuty zamietol. Zmluvná pokuta preto nebola dohodnutá na platný záväzok, ak vyplýval tento záväzok z neplatnej konkurenčnej doložky. Zmluvnými stranami vyjadrená zmluvná pokuta mala väzbu na konkurenčnú doložku a v nej obsiahnutý záväzok, povinnosť žalovaného, ktorá ak je neplatnou, čo bolo skonštatované vyššie, tak potom žalobca nemohol mať dôvodný nárok na zmluvnú pokutu.

V zhrňujúcom závere krajský súd uvádza, že okresný súd postupoval podľa zrušujúceho uznesenia krajského súdu sp. zn. 13Cob/285/2014 zo dňa 28.01.2015, keďže okresnému súdu v novom konaní bolo uložené, aby vyčerpал celý predmet konania uplatnený žalobcom nielen cez posúdenie konkurenčnej doložky, ale aj ako vyjadrený nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty. Okresný súd v napadnutom rozsudku posúdil čl. 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo cez ustanovenia o zmluvnej pokute a dospel k záveru, že žalobcovi nemohol vzniknúť nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty, keďže táto bola viazaná na nesplnenie záväzku žalovaným, ktorý bol posúdený ako neplatný. Žalobca v rámci svojej dôkaznej povinnosti nepreukázal, že dojednanie čl. 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo je platným dojednaním o zmluvnej pokute, keďže táto sa podľa výsledkov dokazovania a uzavretej zmluvy o dielo vzťahovala ku konkurenčnej doložke, ktorá bola správne vyhodnotená ako neplatne dohodnutá. Aj v novom konaní pred okresným súdom výsledky dokazovania preukázali len to, že zmluvná pokuta mala väzbu na neplatne dohodnutú konkurenčnú doložku. Opak žalobca v konaní nepreukázal. Aj žalovaný v rámci svojej obrany uviedol, že v čl. 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo išlo o vyjadrenie konkurenčnej doložky. Krajský súd poukazuje na samotné vyjadrenie žalobcu prostredníctvom právneho zástupcu na pojednávaní konanom pred okresným súdom dňa 13. mája 2014 kde bolo uvádzané, že súčasťou zmluvného dojednania uzavretej zmluvy o dielo bola tzv. konkurenčná doložka, v ktorej dohodnutá zmluvná pokuta mala chrániť know-how a obchodné kontakty žalobcu z dôvodu sprostredkovania prác v zahraničí podnikateľom - živnostníkom. Aj z tohto vyjadrenia žalobcu nesporne vyplynulo, že zmluvná pokuta mala väzbu na konkurenčnú doložku a obsahovo z nej vyplývajúcu povinnosť - záväzok žalovaného. Ak žalobca nepreukázal, že čl. 9. bodu 9.1. uzavretej zmluvy o dielo je platným dojednaním o zmluvnej pokute, tak potom nemohol byť úspešný so svojim nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty.

Vzhľadom k vyššie uvedeným zhodnoteniam, ktoré sú v súlade aj so závermi okresného súdu, potom postupom a rozhodnutím okresného súdu nebolo žalobcovi odňaté jeho právo konať pred súdom. Okresný súd na zistený skutkový stav aplikoval správny právny predpis, a to rozhodné ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka, ktoré v citácii uviedol v odôvodnení napadnutého rozsudku, ktoré aj správnym spôsobom interpretoval. Priebeh a výsledky dokazovania pred okresným súdom podľa názoru krajského súdu boli garanciou práva na spravodlivý súdny proces. Do práva na spravodlivý súdny proces však nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnymi názormi, navrhovaním a hodnotením dôkazov (sp. zn. IV. ÚS 252/04). Právo na spravodlivý súdny proces neznamena ani právo na to, aby bol účastník konania pred všeobecným súdom úspešný, teda aby bolo rozhodnuté v súlade s jeho požiadavkami a právnymi názormi (I. ÚS 50/04). Do obsahu základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd nepatrí ani právo účastníka konania vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ním navrhnutých dôkazov súdom, prípadne sa dožadovať ním navrhnutého spôsobu hodnotenia vykonaných dôkazov (I. ÚS 97/97), resp. toho, aby súdy preberali alebo sa riadili výkladom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorý predkladá účastník konania (sp. zn. II. ÚS 3/97, II. ÚS 251/03). Ani z tejto roviny nazerania nebolo možné postup okresného súdu vyhodnotiť ako rozporný so zákonom, a tým nebolo ani v tejto časti relevantné odvolanie žalobcu.

Pre vecnú správnosť bol preto rozsudok okresného súdu potvrdený podľa ust. § 219 ods. 1, 2 O.s.p. v spojení aj so závislým výrokom o trovách súdneho konania, u ktorého rovnako krajský súd konštatuje jeho vecnú správnosť. Nie je možné v zmysle návrhu žalobcu vyjadreného v podanom odvolaní deliť jednotlivé štádiá súdneho konania a podľa ich výsledkov rozhodovať o náhrade trov, keďže je určujúci konečný výsledok súdneho sporu a v ňom vyjadrená zásada úspechu alebo neúspechu v konaní. Pokiaľ žalobca nebol úspešný so svojim nárokom, ktorý uplatnil na súde, tak z titulu jeho neúspešnosti potom žalovaný ako úspešný účastník súdneho konania má právo na plnú náhradu účelne vynaložených a uplatnených trov konania. Ak z titulu tejto zásady úspechu v spore, za aplikácie ust. § 142 ods. 1 O.s.p. okresný súd žalovanému priznal náhradu všetkých účelne vynaložených a uplatnených trov súdneho konania, tak jeho postup bol vecne správny a vo vyvolanom odvolacom konaní pred krajským súdom potvrdený. V konečnom dôsledku obsahom základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1, 4 Ústavy SR je aj to, že účastník konania, ktorý v konaní, spravidla v spore uspel, má zásadne právo na to, aby sa mu nahradili všetky trovy, ktoré zaplatil vo vecnej súvislosti s uplatnením tohto základného práva. Ustanovenie § 142 O.s.p. vyjadruje základnú zásadu, uplatňujúcu sa pri náhrade trov konania. Účastník konania, ktorý v spore uspel, má nárok na náhradu trov konania. V takomto prípade sa uplatňuje zásada zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu). Výsledkom tejto sporovej veci je neúspech žalobcu, preto žalovaný proti nemu mal právo na náhradu trov súdneho konania a tieto mu boli vecne správnym postupom zo strany okresného súdu priznané.

O náhrade trov tohto odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1, § 151 ods. 1, 8 O.s.p.. V odvolacom konaní bol úspešný žalovaný, ktorému bola priznaná náhrada uplatnených trov odvolacieho konania podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z., a to trov právneho zastúpenia za jeden úkon právnej služby - písomné vyjadrenie k odvolaniu 1 x 170,97 Eur, + 1 x 8,39 Eur režijný paušál + 20% DPH = 35,87 Eur, za účasť na verejnom vyhlásení rozsudku uplatnená odmena 42,50 Eur, 8,39 Eur režijný paušál + 20% DPH = 10,18 Eur, náhrada za stratu času Podbiel - Žilina a späť 6 x 13,98 Eur = 83,88 Eur + 20% DPH = 16,78 Eur, cestovné Podbiel - Žilina a späť, uplatnená náhrada za cestovné 2 x 92 km x 0,30 Eur = 55,20 Eur, pri použití osobného motorového vozidla MERCEDES-BENZ, pri spotrebe paliva 7,1 l / 100 km, + DPH = 11,04 Eur, súčtom dôvodné trovy tohto odvolacieho konania zodpovedali sume 443,20 Eur, ktoré je žalobca povinný nahradiť žalovanému v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku, na účet právneho zástupcu žalovaného v zmysle ust. § 149 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie **n i e** je prípustné.